

1501804-89.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253415/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27462945 - CPJ SANTO ANDRE, GM0686-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2253415 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501804-89.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501804-89.2022.8.26.0540 - Controle 1466/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253415/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27462945 - CPJ SANTO ANDRE, GM0686-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2253415 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR VINICIUS DE FREITAS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

VICTOR VINÍCIUS DE FREITAS está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, segundo o

Ministério Público, em data de 15 de setembro de 2022, por volta das 16h45min, na Avenida Dom Pedro I, n.º 4.148, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair, para si, o veículo Fiat Toro Ranch, placas FSI2C64, pertencente à vítima José Miguel de Sousa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 51/52), o réu foi citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/83). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 118), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor, formulou pedidos em relação à dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/17), o boletim de ocorrência (fls. 21/23), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25/26), os laudos periciais (fls. 19/20 e 149/150) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas descrito na denúncia, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase inquisitória, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o réu confessou a prática dos fatos, esclarecendo que, a convite de um conhecido, acabou aceitando praticar o crime aqui tratado. Disse que abordaram a vítima e, com emprego de violência, anunciaram o roubo, porém o ofendido gritou e por isso acabaram correndo. Afirmou que, na sequência, veio a ser preso por policiais militares.

A confissão do réu é séria e está em total sintonia com o conjunto probatório.

Nota-se que a vítima, ao prestar declarações, asseverou que, na data dos fatos, chegava em uma obra, oportunidade em que dois indivíduos, com emprego de violência, vieram a lhe imobilizar por trás e a segurar pelo pescoço. Disse que os indivíduos anunciaram o assalto e um deles, a todo instante, falava para o outro atirar, exigindo a entrega da chave do veículo. Relatou que conseguiu tirar a mão do indivíduo que lhe segurava pelo pescoço e gritou por socorro, haja vista que seu cunhado estava no interior da obra, momento em que os dois roubadores correram, entretanto um deles, sem que o perdesse de vista, acabou abordado por policiais.

As declarações da vítima, como se vê, dão conforto à confissão do acusado, demonstrando que o réu e o comparsa dele, de fato, com emprego de violência, perpetraram o crime descrito na peça acusatória. Revelam ainda que, para a empreitada criminosa, os roubadores também se valeram de grave ameaça, posto que anunciaram o assalto, exigiram a entrega da chave do veículo do ofendido e um dos roubadores ainda determinava ao outro que atirasse durante a prática delitiva.

Acrescenta-se que o policial militar Daniel Vieira Martins relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento, se depararam com dois indivíduos correndo na via pública e populares gritando "pega ladrão". Alegou que o réu tomou uma direção e o

comparsa dele outra, de modo que conseguiram abordar apenas Victor, o qual acabou confessando o crime no momento em que a vítima chegou ao local da abordagem.

O depoimento do policial militar apara todas as arestas do conjunto probatório, demonstrando extreme de dúvidas que o réu e o comparsa dele, após tentarem praticar o crime de roubo em questão, correram e acabaram sendo perseguidos. Revela ainda que o acusado acabou abordado, entretanto o comparsa dele conseguiu empreender fuga.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pela confissão do acusado, quer pelas demais provas coligidas, dúvida não há de que o réu, previamente ajustado com indivíduo não identificado, com emprego de violência e grave ameaça, deu início a um crime de roubo que por muito pouco não se consumou em virtude da reação esboçada pelo ofendido.

Mais é desnecessário para a comprovação da autoria delitiva.

Oportuno salientar que o delito se deu mediante concurso de agentes, posto que o roubo, consoante se extrai das declarações da vítima, foi praticado por duas pessoas que agiram, nitidamente, após prévio ajuste e divisão de tarefas. Aliás, o próprio acusado deixou assentado que agiu previamente ajustado com outro indivíduo não identificado.

O roubo, contudo, não chegou a se consumar, vez que a res não saiu das esferas de vigilância e disponibilidade da vítima, contudo o iter criminis mostrou-se considerável, haja vista que a vítima foi abordada por trás, imobilizada, o roubo foi anunciado inclusive com grave ameaça e somente não se consumou porque o ofendido conseguiu gritar por socorro, fazendo com que os agentes deixassem o local dos fatos correndo. Daí, a causa de diminuição preconizada no art. 14, inciso II, do Código Penal deve ser aplicada no patamar intermediário.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pese a confissão espontânea do acusado, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la aquém do mínimo nesta oportunidade, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, diante da incidência de uma das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, isto é, concurso de agentes, preconizada no inciso II do referido artigo, aumento a reprimenda de 1/3 (um terço) e fixo ao réu cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa. De outra banda, levando-se em conta a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal e atentando ao iter criminis, reduzo a pena de metade e fixo definitivamente ao réu dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de seis dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, a despeito da gravidade do crime perpetrado, roubo praticado em concurso de agentes, em virtude do acusado ter confessado os fatos e ser primário, excepcionalmente, é o semiaberto.

Em razão da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente

ação penal para o fim de CONDENAR o réu VICTOR VINÍCIUS DE FREITAS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de dois anos e oito meses de reclusão e a pagar seis dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ter respondido ao processo custodiado e em razão da gravidade do crime perpetrado, roubo em concurso de agentes, para a garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, de maneira que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA